

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2532

การรถไฟแห่งประเทศไทย
นาย สุเทพ เขียวสุรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 820

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 3 (5), มาตรา 34

จำเลยเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกคันเกิดเหตุและได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วย รถบรรทุกคันดังกล่าว แม้จำเลยจะให้ ว. เช่าซื้อ รถคันนั้นไป แต่จำเลยก็ยังยื่นขอต่อ อายุทะเบียนรถ และหาได้ บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว แก่ทางราชการไม่กลับยอมให้ ว. ขับรถคันเกิดเหตุไปประกอบการขนส่งในชื่อ จำเลยอีกต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยและ ว. ร่วมกันประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและ ว. เป็นตัวแทนของจำเลยในกิจการดังกล่าวเมื่อ ว. ขับรถไปกระทำละเมิดอันต้อง รับผิดชอบใช้ให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะ ตัวแทนจำเลยซึ่ง เป็น ตัวการต้อง ร่วม รับผิดชอบ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427820(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3480/2530).

จำเลยเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกคันเกิดเหตุและได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วย รถบรรทุกคันดังกล่าว แม้จำเลยจะให้ ว. เช่าซื้อ รถคันนั้นไป แต่จำเลยก็ยังยื่นขอต่อ อายุทะเบียนรถ และหาได้ บอกเลิกการประกอบการขนส่งที่เป็น

สิทธิเฉพาะตัว แก่ทางราชการไม่กลับยอมให้ ว. ขั้บรถคันเกิดเหตุไปประกอบการ
ขนส่งในชื่อ จำเลยอีกต่อไป พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าจำเลยและ ว. ร่วมกันประกอบ
การขนส่งส่วนบุคคลและ ว. เป็นตัวแทนของจำเลยในกิจการดังกล่าวเมื่อ ว. ขั้บรถ
ไปกระทำละเมิดอันต้อง รับผิดชอบใช้ให้โจทก์ภายในขอบอำนาจแห่งฐานะ ตัวแทน
จำเลยซึ่ง เป็น ตัวการต้อง ร่วม รับผิดชอบ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 427820(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3480/2530).

(ศิลปชัย มัทธุรศ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ